



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 78 del 13/08/2026

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità ai sensi dell'Art 194 comma 1 lett. A, Dlgs 267/2000, del debito fuori bilancio derivante da Decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Lamezia Terme n°408/2025 del 18.11.2025 - R.G. 1132/2025 - esecutivo in data 13.2.2026.

L'anno duemilaventisei, addì tredici, del mese di Agosto alle ore 10:26 ed in continuazione, in Lamezia Terme presso la Sala Consiliare SEDE DEL CONSIGLIO in seduta ordinaria di prima convocazione per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, si è riunito il Consiglio Comunale.

Assume la Presidenza Il Presidente GRANDINETTI MARIA.

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Avv. PROVENZANO SIMONA.

Il Presidente, ritenuto che il numero dei Consiglieri presenti rispetta quanto voluto dall'Art.27 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale, procede a far trattare l'argomento in oggetto.

All'adozione del presente atto hanno preso parte i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
MURONE MARIO	Si	MURACA CARMELINA ISA	Si
BRANCA OSCAR	Si	MURACA FABRIZIO	Si
CARUSO FRANCESCO	Si	NICOTERA GIANCARLO	No
CARUSO TITINA	Si	RASO GIOVANNI MANUEL	Si
CRISTIANO MASSIMO	No	RASO MARIALUCIA	No
COLOSIMO ADELAIDE	Si	ROSATO MICHELE	Si
FOLINO MATTEO	Si	SAULLO ALESSANDRO	Si
GRANDINETTI MARIA	Si	SERRATORE BERNADETTE	Si
LO MORO DORIS	Si	VESCIO LIDIA	Si
LORENA ANTONIO	No	VESCIO SALVATORE GENNARO	Si
MASI GENNARINO	Si	VILLELLA CARMINE	No
MASTROIANNI ANTONIO	Si	VITALE ANNITA	Si
MASTROIANNI DAVIDE	Si		

Presenti n° 20 Assenti n° 5

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato :

- l'art. 194, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui gli Enti Locali, con deliberazione consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra le altre ipotesi, da sentenze esecutive;
- il parere della Corte dei conti, Sez. di controllo per la Valle d'Aosta, la quale con deliberazione n. 7/2022, depositata il 9 maggio 2022, si è pronunciata sulla peculiarità del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive statuendo come l'Organo consiliare non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an della regolarizzazione del debito poiché l'entità dello stesso è stabilita nella misura indicata dall'Autorità Giudiziaria (cfr. ex multis SS.RR. sentenza n. 12/2007/QM). Il parere prosegue richiamando la consolidata giurisprudenza della Corte (cfr. ex multis Sezione di controllo per la Puglia, deliberazione n. 29/2018) specificando che: "la deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive non attiene, quindi, al profilo della legittimità - poiché già dedotto in sede giudiziale - quanto piuttosto alla duplice necessità di: a) ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all'esterno che può alterare gli equilibri di bilancio; b) accertare le cause che hanno generato l'obbligo e le eventuali responsabilità";
- Evidenziato inoltre che il parere su richiamato affronta l'aspetto del momento in cui matura il debito fuori bilancio, ricordando come tale obbligo "decorre, in un'ottica prudenziale, dalla data del deposito della sentenza di condanna cioè dal momento del giuridico perfezionamento della relativa pubblicazione (art. 133, c.1, c.p.c.). E' in questo momento infatti che sorge l'obbligazione giuridica, vincolante (almeno in via provvisoria) e non programmata nell'ambito del ciclo del bilancio dell'ente" (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 326/2017).“;

Considerato che il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna , al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n°23 del 28/04/2009, al fine di istituire misure di solidarietà in favore di vittime di reati commessi sul territorio dalla criminalità organizzata, questo ente ha adottato il "Regolamento per il riconoscimento di agevolazioni sui tributi locali in favore delle vittime della criminalità e dell'usura";

- con istanza del
16.12.2010,*****

**** inoltra richiesta di agevolazione sui tributi locali in favore delle vittime della criminalità e
dell'usura;

- Successivamente, con determinazione dirigenziale n°08 del 20.01.2015, veniva liquidata la somma complessiva di € 31.148,00;
- Tenuto conto che, in relazione alle annualità dal 2014 al 2020,

*****, ha versato in favore dell'ente, somme a titolo di IMU – TASI e
TARI;

- Con Decreto ingiuntivo n°408/2025 del 18.11.2025 - R.G. 1132/2025 - esecutivo in data 13.2.2026, il credito ***** nei confronti del Comune di Lamezia Terme ammonta ad € 150.915,62 (al lordo della ritenuta d’acconto), per come di seguito specificato: capitale ingiunto 125.972,99 - interessi come da ingiunzione al 29.4.26, € 16.705,39 - esborsi liquidati € 406,00 - competenze liquidate € 2.648,00 - rimborso forfettario spese generali € 336,30 - cassa avvocati € 103,13 - iva € 589,81 - spese registrazione d.i. € 4.154,00;

- con nota del 05.06.2026, al fine di favorire l'auspicata ed immediata risoluzione della controversia, la società creditrice dichiarava la disponibilità a rinunciare a ricevere la*somma di euro euro 8.352,70 , pari al 50% degli interessi maturati a seguito dell'ingiunzione di pagamento;

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, in considerazione degli elementi costitutivi indicati in atti;

Vista la competenza del settore Economico-Finanziario in materia di riconoscimento del su indicato debito fuori bilancio, attesa delibera della Giunta Comunale n. 391 del 01 dicembre 2016.

Visti e richiamati:

- il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ” approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;
- Il Regolamento di contabilità vigente
- la Deliberazione della Giunta Comunale n.197 del 06.06.2025 ad oggetto "Piano Integrato di Attività ed Organizzazione(PIAO) 2025-2027 – approvazione" e successiva Deliberazione di Giunta Comunale n.227 del 29.08.2025, di variazione del P.I.A.O. 2025-2027;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n°62, del 08.08.2025, avente ad oggetto: "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2025, ai sensi degli art. 175 comma 8 e 193 del D.Lgs. 267/2000"
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 01.10.2025 di variazione del P.E.G.;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 15.04.2026 ad oggetto “Bilancio di Previsione 2025-2027 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 15.04.2026 ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028”;
- la Deliberazione G.C. n°149 del 22.05.2026 avente ad oggetto "approvazione del Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) relativo al triennio 2026-2028”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.151 del 22.05.2026 avente ad oggetto “Deliberazione n. 54 del 24.03.2026 della Corte dei Conti sez. Controllo della Calabria. Atto di indirizzo e misure correttive”.
- Il "Regolamento per il riconoscimento di agevolazioni sui tributi locali in favore delle vittime della criminalità e dell'usura”;
- La spesa complessiva in euro € 142.562,92 da riconoscere per il debito in essere, come da prospetti dei conteggi e nota di precisazione del credito in atti;

Acquisiti:

- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

- il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012;

Si dà atto che alle ore 14,25 esce il Consigliere Giancarlo Nicotera;

Udita la relazione del Dirigente del Settore Advocatura Avv. Alessandra Belvedere;

Tenuto conto del dibattito consiliare, per come si evince dal verbale della seduta a cui si fa espresso rinvio e riferimento;

Atteso l'esito della votazione delle ore 14.30, per appello nominale, sulla proposta di deliberazione che di seguito si riporta:

Consiglieri presenti n.20 (Murone, Branca, Caruso F., Caruso T., Colosimo, Folino, Grandinetti, Lo Moro, Masi, Mastroianni A., Mastroianni D., Muraca C.I., Muraca F., Raso G.M., Rosato, Saullo, Serratore, Vescio L., Vescio S.G., Vitale);

Consiglieri assenti n.5 (Cristiano, Lorena, Nicotera, Raso M.L., Villella);

Voti favorevoli n. 14 (Murone, Branca, Caruso F., Caruso T., Colosimo, Folino, Grandinetti, Mastroianni A., Mastroianni D., Muraca C.I., Raso G.M., Rosato, Saullo, Vescio S.G.);

Voti contrari n. 6 (Lo Moro, Masi, Muraca F., Serratore, Vescio L., Vitale);

Astenuti //;

DELIBERA

1. di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e per quanto di competenza, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dal Decreto ingiuntivo n°408/2025 del 18.11.2025 - R.G. 1132/2025 - esecutivo in data 13.2.2026, nella controversia*****per l'importo complessivo di euro € 142.562,92 (al lordo della ritenuta d'acconto), così suddiviso:

- capitale ingiunto 125.972,99 - interessi come da ingiunzione al 29.4.26, € 16.705,39 - esborsi liquidati € 406,00 - competenze liquidate € 2.648,00 - rimborso forfettario spese generali € 336,30 - cassa avvocati € 103,13 - iva € 589,81 - spese registrazione D.I. € 4.154,00, a dedurre euro 8.352,70, pari al 50% degli interessi maturati a seguito dell'ingiunzione di pagamento, *****

- **2. di dare atto** che il presente riconoscimento di debito fuori bilancio avviene, fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;

3. di dare atto che la somma € 142.562,92 trova copertura sul capitolo sul capitolo 1012 piano dei conti 1.10.05.04.001, finanziato con i mezzi finanziari del bilancio 2026-2028 - esercizio 2026;

4. di disporre, da parte dei rispettivi soggetti competenti, la verifica su eventuali posizioni debitorie nei confronti del Comune, da parte del soggetto beneficiario della presente deliberazione, procedendo, in caso affermativo, all'attivazione della compensazione legale;

5. di demandare, al Dirigente del settore competente l'adozione dell'atto di impegno e contestuale liquidazione delle somme oggetto del debito riconosciuto con la presente deliberazione;

6. di incaricare l'ufficio proponente di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio Comunale, al Collegio dei Revisori dei Conti ed alla Corte dei Conti Procura Regionale per la Calabria, ai sensi dell'art.23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;

e su proposta della Consiglieria Carolina Caruso, con separata votazione unanime favorevole,

DELIBERA

di dichiarare, stante l'urgenza legata all'evitare ulteriori aggravii per l'Ente, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012 e 147 bis, comma 1 del Dgs.267/2000, in ordine alla proposta n.ro 1960 del 08/07/2026, esprime parere POSITIVO.

Attesta, per l'effetto con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.

Parere firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 09/07/2026.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario, ai sensi degli art. 49, comma 1, come modificato dall' art. 3 del D.Lgs. 174/2012 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 1960 del 08/07/2026, esprime parere POSITIVO.

Parere firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 09/07/2026.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
GRANDINETTI MARIA

Il Segretario Generale
Avv. PROVENZANO SIMONA